

עין משפט
גור מצוה

קעב א ב ג ד מיי פ"ח
מהלכות
גילול
ואבדוה הלכה ג סמג
עשין
עד טוש"ע ח"מ ס' סה
סניף י ע"ש:

ה [נמיי פ"יג מהל' גילול
ואבדוה הל' ב טוש"ע ח"מ
ס' רסו סניף דן]:

קעג ו מיי' שס פ"ח
הלכה ד טוש"ע
ח"מ ס' סה שס סניף יא':
קעד ז ח ט מיי' פ"ו
מהל' מלוה ולוה
הלכה ח י סמג
עשין גז
טוש"ע ח"מ ס' סה סניף יח':

קעה י מיי' שס פכ"ד
הל' ח סמג
שס
טוש"ע ח"מ ס' מט ס"ט':

רבינו חננאל

אמר רב הונא חיישנין לשני שוירי נפק רבא דק ואשכח כל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר. אמר ליה רב עמרם לרבא מנחי דקבני כל מעשה ב"ד ממונא הוא וגט אשה איסורא היכי פשטי מר איסורא מממונא. אמר ליה תרדי ^(א) שטרי חליצה ומיאוגנין תנן דאנינן איסורא ואיסורא מאיסורא פשטינן. פקע ארוא רבי רב פי' ושבורה קורת בית המדרש. רבא אמר בשביל שבא לזרות דבריי נשברה הקורה. ורב עמרם אמר בשביל שבינו יקראני מוריד ריר מפי נשברה: מצא בחפסה פי' חפסה חמת קטנה. דלוסקמא תיבה בלשון יון. תבריך של שטרות ג' שטרות. כגון מגילה ראש זה כוננ זה. אגודה ג' שטרות נתנים זה על גבי זה ^(ב) וכתובים כולן כך אחד. מה מכריו המוצאם מכריו הכי מי אבדו לו שטרות. רשב"ג אומר אחד לזה מג' כגון ראובן לזה משמעון ועוד לזה מלוי ועוד מיהודה וכתב השטר לכל אחד בפני עצמו ונמצאו עבשיו שלשתן קשורין ודאי פרעם הלוה ולקח השטר שעליו ומן הלוה נפלו. וכן ג' שלוח מאחד ונמצאו שלשתן קשורין ודאי מן המלוה נפלו והוא שנמצאו מקרימם ובכתב שלשה סופרים שאם שלשתן בכתב סופר אחד חיישינן דלמא מן הסופר נפלו: מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד עמון סמפון פי' סמפון שובר או תנאים. אמר רבי ירמיה בר אבא אמר ר' יוחנן סמפון היוצא מתחת יד מלוה אע"פ שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול וכל מה דאקשי עליה פריק כגון שנמצא בין שטרותיו קרועין. ת"ש

אמר אחד לזה מג' כגון ראובן לזה משמעון ועוד לזה מלוי ועוד מיהודה וכתב השטר לכל אחד בפני עצמו ונמצאו עבשיו שלשתן קשורין ודאי פרעם הלוה ולקח השטר שעליו ומן הלוה נפלו. וכן ג' שלוח מאחד ונמצאו שלשתן קשורין ודאי מן המלוה נפלו והוא שנמצאו מקרימם ובכתב שלשה סופרים שאם שלשתן בכתב סופר אחד חיישינן דלמא מן הסופר נפלו: מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד עמון סמפון פי' סמפון שובר או תנאים. אמר רבי ירמיה בר אבא אמר ר' יוחנן סמפון היוצא מתחת יד מלוה אע"פ שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול וכל מה דאקשי עליה פריק כגון שנמצא בין שטרותיו קרועין. ת"ש

^(א) גי' הערוך מרלה ופירש שטתה ומוריד ריר [ומרלה הוא מלשון ריר בצרון] ע"ש ואולי נקח היה גי' גי' רעני.

^(ב) אולי י"ל וכדוסיס טולס כנכך חלד.

כ:

איסורא מממונא. וא"ת טפי אִנן מחמירין בממונא ^(א) דהא אִין אִנו הולכים בממון אחר הרוב ובאיסורא אולינן בתר רובא אפי' היכא דליכא חוקא דאיסורא כנגד הרוב ולא חיישינן שמא במקום נקב קא שחית וי"ל דמ"מ באשת איש החמירו דמים שאִין להם סוף לא תנשא לכתחילה אע"פ שרובם מתים ועוד יש לומר דמדאורייתא לא חיישינן לשני יוסף בן שמעון אצל מדרבנן חיישינן משום לעז ובממונא לא שייך לעז לכך פריך שפיר היכי פשיט מר איסורא מממונא: **מצא** בחפיסה או בדלוסקמא. תימה בשלמא חפיסה הוי

סימן כדאמר בפרק שני (דף מח.) הוּא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה יתנן לו דמידע ידעה דכל מאי דלית ליה בחפיסה מנח ליה משמע דלאניש מעלמא הוי סימן אלא דלוסקמא היכי הוי סימן הלא דרך להניח שטרות גדלוסקמא כדמניא בתוספתא דשנועות עשרה דלוסקמאות מלאים שטרות מסרמי לך י"ל דמייירי הכא שנותן גדלוסקמא הניח צו שטרות דהכי תקון רבנן דלא חיישינן כמו שתקנו ^(א) להחזיר אבידה בסימן שאינו מובהק אפילו סימנין לאו דאורייתא: **במפון** שיש ע"יו עדים יתקיים בחותמיו. נראה דמשמע ליה שהוא ציד המלוה מדקרי ליה סמפון דציד הלוה קרי ליה שובר ולשון סמפון לשון ציטול ועוד דציד הלוה פשיטא דלשר ע"י קיוס:

^{הדרן עלך שנים אוחזין}

אולי הדכתיבי בתלת ידי ספרי ודלמא לקיומיניהו אולי מלוה מקיים שטריה: אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות: אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב יסמפון היוצא מתחת ידי מלוה אע"פ שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול לא מבעיא כתוב בכתב ידו סופר דאיכא למימר ספרא אתרמי ליה וכתב אלא אפילו כתוב בכתב ידו פסול סבר דלמא מתרמי ואתי בין השמשות וקא פרע לי דאי לא יהיבנא ליה לא יהיב לי זווי אכתוב אנא דכי אייתי לי זווי אתן ליה תנן יאם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות ^(א) קרועין הכא נמי השמצאו בין שטרות קרועין ת"ש ^(א) נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהם פרועין כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות הכא נמי שנמצא בין שטרות קרועין ת"ש ^(א) שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע אמר רב ספרא שנמצא בין שטרות י'קרועין ת"ש ^(א) סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו אימא יתקיים בחותמיו דשיילינן

לומר אם לא שנפרע למה ליה למחר ולכתוב לפני פרעון הוּאיל וידוע לכתוב: ואם יש עמהן סמפון. והכא במלוה עסקינן דקמני מנא שטר בין שטרותיו כו': **כדאמר רב ספרא**. לקמן בשמעמין: **שנמצא** לו. השטר שהשובר יוצא עליו: צין שטרותיו **קרועים**. והוא אינו קרוע לפיכך קומדין על השובר שמקום השטר מוכיח על השובר שהוא אמת שאם לא נפרע לא היה נותן השטר אלא השטרות קרועין כך שמעמי'. ולי נראה שנמצא השובר צין השטרות קרועין הלכך איכא למימר שנתקבל החוב והשובר הזה אין צריך למלוה הזה אלא ללוה והלוה שכת ציד זה לפיכך נתנו זה עם השטרות שאִין צריכין לו דאי ס"ד מלוה כתבו להיות מוכן לו כשירצה לזה לפרעו לא נתנו עם שטרות שאִין צריכין לו: **נמצא צין שטרותיו**. מתני' היא בגט פשוט (ב"ב דף קעב.) שני יוסף בן שמעון בעיר אחת ונמצא שובר לאדם אחד צין שטרותיו וכתוב צו שטרו של יוסף בן שמעון שצדי פרוע הוא והיה לו שני שטרות על שניהם: **שטרות שניהם פרועין**. שכל אחד יכול לומר על שלי נכתב שובר. ובצנא בתרא ^(א) פריכין בלא שובר נמי הא תנן אין אחד יכול להוציא שטר חוב עליהם ומוקמינן ליה במשולשין בשטר ואין משולשין בשובר. והא הכא דיונא מתחת יד מלוה הוא: **שנמצא**. השטר צין השטרות פרועין וכל אחד אמר זהו שטר שלי: **שצועה** **שלא פקדנו אבא**. משנה היא בשנועות (דף מה.) יתומין מן היתומין לא יפרעו אלא בשצועה ומהו שצועתן שצועה שלא פקדנו אבא בצוהת מיתה ושלא אמר לנו קודם לכן ושלא מצינו שובר צין שטרותיו של אבא על שטר זה סיהא פרוע הא אם מלאו סמכין עליה: **יתקיים בחותמיו**. קא ס"ד אם אמר מלוה לא נפרעמי ומדע שהרי לא מסרמי לידך יתקיים בחותמיו ע"פ חותמיו יתקיים אם החותמין מעדיין שחתמוהו אין המלוה נאמן אצל כל כמה דלא מקיים מהימן דמאן מפיק ליה מלוה ומלוה הא אמר פסול הוא:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

חיישינן לשני שוירי. אע"פ שבשוירי הידוע לנו אין צה שני יוסף בן שמעון שמא יש שוירי אחרת שיש שם יוסף בן שמעון ושם נכתב ומשלית אחר נפל: **כרי זה יחזיר**. דכיון דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת

חיישינן: (א) תרדא. ט משועמם: **פקע ארוא דצי רב**. נשבר העמוד שצית המדרש נשען עליו: **מר אמר משום לפאי ידידי פקע**. בשביל מזלי שקינא על שגדפתני: **ומר אמר משום לפאי ידידי פקע**. שהשבת על דברי לביישני צבית המדרש: **חמם**. של עור שנותנין צו יין: **טליקא דפצי**. טשק"א שהוקנים מלניעיס צה כלי תשמישן שלא יטרכו לחפש אחריהם: **כרוכין זה בזה**. וזהו סימן שהעבלים נותנים בזה זה יכריז מציאה שטרות מלאתי וזה יאמר שלי הם ושלשה הן כרוכין הן זה זה: **ש"מ קשר סימן**. שיש קשרים שאינן דומין זה לזה ויאמר כך וכך הוא עשוי דאי לא תימנא הכי מאי סימנא איכא הכא ותפשוט מינה בעלמא דקשר סימן ובעיא בעלמא היא. ומשני מהכא לא תפשוט דתני רבי מייא ג' כרוכין זה צוה הוא אגודה דכרך הוי סימן דכולי עלמא כרכי שטרע שטרע לעלמא וקושרין אותן יחד וזה כרך שלשתן יחד: **דרמו אפדרי**. השכיבן זה על זה אורכו על אורכו של חצירו: **מאי מכריז**. המוצא מאי מכריז: **מנין ג' שטרות זה צא ונותן סימן שכרוכין הוי יחד: אפי' פרי נמי**. הוּאיל ואין צריך לבעלים לתת סימן אלא כריכתן: **כדאמר רבינא**. באלו מציאות (לקמן דף כה.) **שטרי מכריז**. שטרות מלאתי וזה צריך שיאמר כך וכך הוי וכרוכין הוי הלכך דוקא תלתא אצל תרי מידע ידע דמיעוט שטרות שמים ואין מנין סימן: **ודלמא לקיומיניהו** אולי. אלא סופר הדעיין הכותב הנפק לכל השטרות: **דלווין היו**. שפרעום והוחזרו להם: **למסכננהו אולי**. ומן הסופר נפל ומעולם לא לו: **סמפון**. שובר המצטל שטר. וכל דבר המצטל דצר קרי סמפון כדאמרמי' גבי קדושי אשה ומכירת עבד שהמוס קרוי סמפון מפני שמצטל את המקח: **היונא מתחם ידי מלוה**. שהוא מונח צידו ולא ציד הלוה: **ספרא אפרמי ליה**. וסבר אם יצא בעל חובי לפרעני ואני אין שטרי עכשיו צידי ואם לא יהא שובר מוכן לי לא יפרע כלום: **אפי' רסוב נכתב ידו**. שיש

לומר אם לא שנפרע למה ליה למחר ולכתוב לפני פרעון הוּאיל וידוע לכתוב: ואם יש עמהן סמפון. והכא במלוה עסקינן דקמני מנא שטר בין שטרותיו כו': **כדאמר רב ספרא**. לקמן בשמעמין: **שנמצא** לו. השטר שהשובר יוצא עליו: צין שטרותיו **קרועים**. והוא אינו קרוע לפיכך קומדין על השובר שמקום השטר מוכיח על השובר שהוא אמת שאם לא נפרע לא היה נותן השטר אלא השטרות קרועין כך שמעמי'. ולי נראה שנמצא השובר צין השטרות קרועין הלכך איכא למימר שנתקבל החוב והשובר הזה אין צריך למלוה הזה אלא ללוה והלוה שכתב ציד זה לפיכך נתנו זה עם השטרות שאִין צריכין לו דאי ס"ד מלוה כתבו להיות מוכן לו כשירצה לזה לפרעו לא נתנו עם שטרות שאִין צריכין לו: **נמצא צין שטרותיו**. מתני' היא בגט פשוט (ב"ב דף קעב.) שני יוסף בן שמעון בעיר אחת ונמצא שובר לאדם אחד צין שטרותיו וכתוב צו שטרו של יוסף בן שמעון שצדי פרוע הוא והיה לו שני שטרות על שניהם: **שטרות שניהם פרועין**. שכל אחד יכול לומר על שלי נכתב שובר. ובצנא בתרא ^(א) פריכין בלא שובר נמי הא תנן אין אחד יכול להוציא שטר חוב עליהם ומוקמינן ליה במשולשין בשטר ואין משולשין בשובר. והא הכא דיונא מתחת יד מלוה הוא: **שנמצא**. השטר צין השטרות פרועין וכל אחד אמר זהו שטר שלי: **שצועה** **שלא פקדנו אבא**. משנה היא בשנועות (דף מה.) יתומין מן היתומין לא יפרעו אלא בשצועה ומהו שצועתן שצועה שלא פקדנו אבא בצוהת מיתה ושלא אמר לנו קודם לכן ושלא מצינו שובר צין שטרותיו של אבא על שטר זה סיהא פרוע הא אם מלאו סמכין עליה: **יתקיים בחותמיו**. קא ס"ד אם אמר מלוה לא נפרעמי ומדע שהרי לא מסרמי לידך יתקיים בחותמיו ע"פ חותמיו יתקיים אם החותמין מעדיין שחתמוהו אין המלוה נאמן אצל כל כמה דלא מקיים מהימן דמאן מפיק ליה מלוה ומלוה הא אמר פסול הוא:

^{הדרן עלך שנים אוחזין}

מסורת הש"ס

^(א) גזכרות יט: כהכותב מ: מו: קדושין ג:א, ג: (ב) גזכרות כה: (ג) וס"ל, ג: גיטין מח, (ד) [לקמן כג: כה:א, (ה) [לקמן כה:א, (ו) פירועין, רש"ל, (ז) ב"ב קעב, (ח) פירועין, ט: שנועות מה"י, פירועין, פ: פנהדרין לא: ט עיי' צ"ק קה: רש"י ד"ה מדורא, (ט) [כמוכות (א: מ: ט: (דף קעג, (ב: וע"ע מוס' צ"ק מ: ד"ה קמ"ל, (ע) לקמן ס:א

הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה מרלא משועמם. ג"צ ובכריתות דף י"ח ע"ב פי' רש"י מרלא שותה ואו עלל:

גליון הש"ס

^{גכ"א}. תרדא. עשין ב"ק דף קה ע"ב וזכומם דף כה ע"ב:

לעזי רש"י

טשק"א. חיק.

מוסף רש"י

חיישינן לשני שוירי. ושמא לא זה הוא שגפול מה (גיטין ב:א.) כל מעשה ב"ד. המוצא שטר מקייסם צריך לביא למתק לכהנין ב"ד ומתק עליהם שלא לתקם דלא עבד לקיומיה שטרע אלא מלוה לאחר שמתק לידו דמיש שמה ימותו עדים, הרי זה יחזיר. ולא חיישינן לשמא אלו זה (שם.) איסורא מממונא. ממונא קל מאיסורא (בכריתות ט:.) תרדא. אין לנ [ב"ק קה: לגבירת תודאה] שומה כהיל [ובחיים כה:] עלל [בכריתות יח:.] טבעא מכריזי. מנעבות מלאתי [לקמן כה:] שלא פקדנו אבא. שצעת מיתה [שנועות מה:] ושלא מצאנו בין שטרותיו. שובר על שטר זה [שם] ששטר זה פריצ. אלא אמר לנו קודם לכן [סימפון שיש עליו עדים. שובר, וילא מתחת יד לזה משפטן, יתקיים בחותמיו, ועידו עדים על חתמות דייקן ושטר [פנהדרין לא:.] הדרן עלך שנים אוחזין

רבינו חננאל (רמשיך) שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצינו בשטרותיו ששטר זה פרוע. אמר רב ספרא כגון שנמצא זה השטר חוב בין שטרותיו קרועין דמוכחא מילתא דאי לאו דפריעין לא הוה יהיב ליה בהדי שטרותיו קרועין אבל בסמפון לבדו לא. ת"ש סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו. ופריק אימא יתקיים מחותמיו ודשאלין לסהוי דחתמין חותין דפרעיה קייכורא אי לא. ת"ש סמפון